怀化市鹤城区湖南天庆文化传媒有限公司“4·14”一般触电事故调查报告

鹤城区人民政府事故调查组

2024 年 8 月

目　录

一、事故基本情况 ……2
（一）广告招牌建设情况……2
（二）事故单位基本情况 ……3
（三）事故现场情况 ……3
（四）人员伤亡和财产情况情况……7
二、事故发生经过、应急救援处置及评估情况……7
（一）事故发生经过……7
（二）事故应急救援处置情况……8
（三）事故善后处理情况……9
（四）事故应急处置评估情况……10
三、地方政府及行业主管部门履职情况……10
四、事故直接原因……13
（一）直接原因……13
（二）间接原因……13
五、事故涉及有关单位存在的主要问题及责任……16
（一）事故发生单位……16
（二）有关部门……17
（三）地方政府……18

六、对有关单位及责任人的处理建议……19
（一）免于追究责任人员建议……19
（二）追责问责处理建议……19
（三）行政处罚建议……20
（四）其他处理建议……21
七、事故主要教训……22
八、事故防范和整改措施建议……22
九、附件……23

怀化市鹤城区湖南天庆文化传媒有限公司“4•14”一般触电事故调查报告

2024年4月14日16时13分左右，怀化市鹤城区陌爱乐酒吧服务酒吧在安装门头广告牌（LED灯）时，发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失40万元人民币（不算后续赔偿）。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视,迅速作出指示，要求全力做好遇难者亲属安抚工作，迅速查明事故原因，做好事故善后处理工作，维护社会稳定。

依照《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》)、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《湖南省生产安全事故调查处理办法》(湘政发〔2022〕9号）等相关法律法规规定，经鹤城区人民政府授权，成立了怀化市鹤城区湖南天庆文化传媒有限公司“4•14”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局局长姚*同志任组长,区城管执法局周**[1]同志、区应急管理局邓**同志任副组长，区应急管理局、区城管执法局、区文旅局、鹤城公安分局、区总工会和城南街道办事处相关人员为成员，全面负责事故调查工作，并聘请有关专家协助事故调查。同时，区纪委监委成立了追责问责审查调查组，同步开展工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

[1]原事故调查组副组长丁**同志因工作调整，不再担任事故调查组副组长。经调查组组长姚*同志同意，现由区城管执法局副局长周**同志担任事故调查组副组长。

效”的原则，按照事故调查“四不放过”规定要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、询问谈话、综合分析等，查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故教训，提出了防范整改的措施建议。

经事故调查组认定，怀化市鹤城区湖南天庆文化传媒有限公司“4•14”一般触电事故是一起因违章违规作业、安全管理混乱造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）广告招牌建设情况

施工项目：怀化市鹤城区陌爱乐酒吧服务酒吧进门口外立面招牌（以下简称酒吧一楼门头广告）。

发包单位：怀化市鹤城区陌爱乐酒吧服务酒吧（以下简称陌爱乐酒吧）。

施工承包单位：湖南天庆文化传媒有限公司（以下简称天庆文化传媒公司）。

施工地点：湖南省怀化市鹤城区天星东路锦绣五溪1栋1层陌爱乐酒吧进门口处外墙立面。

2024年3月29日，陌爱乐酒吧与天庆文化传媒公司签订了广告制作承揽合同，合同就工程施工范围、质量、价款等方面进行了约定。施工面积约35平方米，高6.4米左右，宽4米左右，

结构为金属板，承包价款人民币3.68万元。

2024年3月31日，天庆文化传媒公司正式进场施工，到事发当天（4月14日）工程已基本完工。

（二）事故单位基本情况

1.天庆文化传媒公司。成立于2018年10月23日，企业法人代表：黄**，注册地点（住所）：湖南省怀化市鹤城区城中街道天星路原林业局家属区1幢302号[2]，注册资本：200万元人民币，企业类型：有限责任公司[3]（自然人独资），经营范围：广告设计、制作等（具体见附件8）。公司持有《营业执照，统一社会信用代码：91431202**********，营业期限：2018年10月23日至2048年10月22日。

2.陌爱乐酒吧[4]**。**注册日期：2020年09月08日，经营者：雷**，注册地点：湖南省怀化市鹤城区天星东路锦绣五溪1栋4层，组成形式：个人经营，企业类型：个体工商户，经营范围：酒吧服务等（具体见附件8）。公司持有《营业执照》，统一社会信用代码：92431202**********，《食品经营许可证》，证号：JY143**********，发证日期：2023年04月13日，有效期至2028年04月12日。

（三）事故现场情况

1.事故发生地点。湖南省怀化市鹤城区天星东路锦绣五溪1

[2] 据黄**诉说，注册地点（住所）已变动，暂无办公场所。如工作需要，就借用他人的办公场所。
[3] 实为黄**个人经营。
[4] 酒吧股东4人：杨**（执行董事）、雷**（雷**妹妹）、张*、张**；占股情况：杨**与张**30%、张*30%、张**20%、雷**20%；目前，酒吧由执行董事杨**全面负责，店长郭**、副店长张**负责日常管理。

栋1层陌爱乐酒吧进门口处外墙立面广告牌施工现场(广告牌隔板与建筑墙体之间的间隙内左侧）。



图1　　门头广告牌安装施工现场

2.事故作业现场情况。现场室内空间狭小，室内一面为建筑墙体，一面为广告隔板（由钢架结构组成，用于固定隔板），作业间距（建筑墙体与广告隔板间隙）80厘米左右，内部有多股线路汇集，线路较凌乱，且无明显标识（见图2）；死者低压搭火点电缆上有明显触电烧焦痕迹，且该相导线破皮裸露（见图3）；死者从二层电梯间窗口处进入作业现场(进行搭火作业)(见图4、图6)；作业现场有死者遗留作业工具（见图5）



图 2

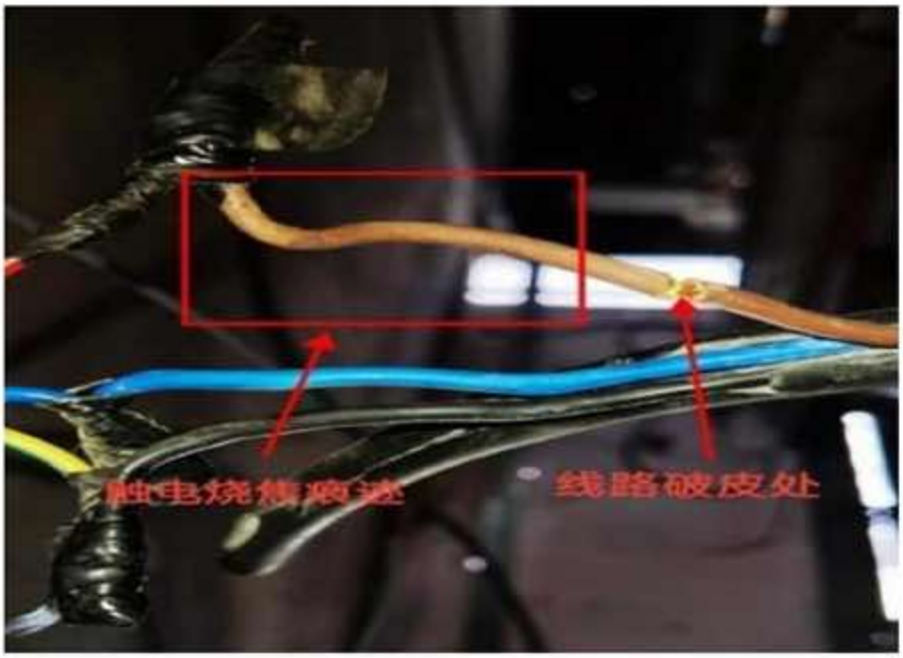


图 3



图 4 死者从二层电梯楼梯间窗口处进入作业现场　　图 5



图 6 李天丰接电作业区

3.死者触电情况。根据现场人员（目击者）描述：当时李**倒在接电架子上，人已昏迷，后将其抬出，其右手食指处有触电灼伤痕迹，口有白沫。

受死者家属委托，湖南西正司法鉴定所对李**进行尸体解剖，2024年5月23日出具了《司法鉴定意见书》（第1**号）。鉴定意见：李**符合电击死亡特点。

4.现场天气情况。根据怀化国家气象观测站数据，4月14日鹤城区天气,白天：小雨~多云，最高气温31℃， 最低气温19℃。白天到夜间，西风1级，相对湿度94%，紫外线弱，空气质量53。

（四）人员伤亡和财产损失情况

李**，男，侗族，19**年01月06日出生，公民身份号码：43122819**********，户籍地址：湖南省芷江侗族自治县禾梨坳乡大沙界村黄泥田组。

目前，事故造成直接经济损失肆拾万（400000.00）元人民币。

二、事故经过、应急救援处置及评估情况

(一)事故发生经过

2024年4月14日8时许，施工人员冯**[5]、李**、蒲**3人在锦绣五溪1栋1层陌爱乐酒吧进门口处进行门头广告牌安装作业。下午，3人继续在施工现场作业，16时左右，负责人黄**

[5] 黄**将门头广告牌安装施工交由冯**负责，由冯**负责人员安排，工钱共计5300元，冯**叫上李**、蒲**2人一起做事（3人以前一起做过事），工资按350元/天。

到达施工现场，送安装所需材料。16 时 10 分左右，李**刚好完成手中工作，就主动去广告（灯光）隔板与建筑墙体的间隙内接电（因门头广告牌安装完后需要通电），李**进去（从二层电梯楼梯间窗口处进入）约两分钟左右，在门头广告隔板外面作业的冯**、蒲**及黄**、陈*听到踢击隔板的声音，随后隔板被踢坏脱落，并露出了李**的脚。冯**等人马上呼喊李**，未听见李**回应，大家意识到李**可能发生意外（有可能触电），黄**立即跑到四楼酒吧配电房关闭低压配电箱总闸（16 时 15 分）。



（二）事故应急救援处置情况

总闸关闭后，黄**又赶回现场，与冯**、蒲**及酒吧工作人员（酒吧管理人员也陆续赶到现场）一起将倒在接电架子上的李**抬出来放在一楼旁边的空地。现场人员陈*立即拨打了“120”急救电话，在场救援人员又对李天丰进行心脉复苏急救。16 时 28 分，“120”急救车到达现场，李**送往湖南医药学院总经抢救无效。17 时 58 分，医院宣布李**死亡。



17时57分，黄**拨打了110报警电话。随后，鹤城公安分局城南派出所民警前往现场核查相关情况，并上报鹤城公安分局。

18时13分，鹤城公安分局上报区政府值班室、市公安局、区应急指挥中心；

18时44分，区政府值班室要求区直相关部门上报上级部门；

19时51分，城南街道办事处上报信息；

19时33分，市应急指挥中心反馈事故信息给区应急指挥中心，并要求区应急指挥中心核实详细情况；

19时50分，区应急指挥中心将核实有关情况报市应急指挥中心；

20时34分，区应急指挥中心将有关情况再次续报市应急指挥中心；

4月14日-4月17日，市、区应急管理局、区城管执法局、城南街道办事处等相关部门分别前往事故现场核查了解事故相关情况，要求事故有关单位做好事故现场保护，并做好死者的善后处理工作。区应急管理局向区委、区政府有关领导汇报了事故核查情况。

（三）事故善后处理情况

事后，经城南司法所调解，事故单位就死者赔偿善后有关事宜与死者家属进行了协商，因对赔偿金额存在争议，协议三方暂定先支付死者家属一部分丧葬费、赔偿费（其中陌爱乐酒吧15

万元、天庆文化传媒公司负责人黄**15万元、冯**10万元）[6]，具体赔偿费用待法院终审判决后再支付到位。目前，家属情绪较稳定。

（四）事故应急处置评估情况

此次事故，事故发生单位救援及时，事故善后处理较妥善，相关部门、属地党委政府应急响应及时，在接到事故报告（指令）后，立即组织开展协调、应急处置等工作，未发生次生、衍生事故。

二、地方政府及行业主管部门履职情况

（一）怀化市鹤城区城市管理和综合执法局

单位基本情况：怀化市鹤城区城市管理和综合执法局（以下简称区城管执法局）为区人民政府正科级工作部门。内设机构：办公室（加挂档案管理室）、政策法规股（加挂行政审批股）、市容管理股、违法建设管理股、执法督查室（加挂考评办）、投诉举报中心（加挂信访维稳办）、财务装备股（加挂处罚中心）、人事教育股；另设立有怀化市鹤城区城市管理和行政执法局机动执法大队和7个派出机构城市管理和行政执法大队（分别是城中执法大队、城北执法大队、红星执法大队、城南执法大队、迎丰执法大队、坨院执法大队、盈口执法大队）。

工作职能职责：主要负责门店招牌、导示牌、路名牌、牌匾标识、城市“牛皮癣”、横（条）幅、宣传单、充气广告、飞行

[6]据了解，目前，先期约定的赔偿费用，还有部分未支付到位（黄**只支付了7万元，冯**只支付了5万元）。

器等以及市城市管理和综合执法局职责范围之外的户外广告和标识标牌的管理及执法工作，承接中心城区物业和房屋装饰装修的行政处罚权等。

安全生产履职情况：经查，较好地贯彻落实了区委、区政府的决策部署以及区安委会安全生产工作会议精神；建立了安全生产“党政同责、一岗双责”制度，有安全生产工作职责分工文件；把安全生产工作纳入了局党组重要议事日程，将安全生产工作与业务工作同时进行了安排部署，有相关会议记录；日常巡查有行政执法检查记录、日常巡查工作照片。

（二）怀化市鹤城区城市管理和行政执法局城南执法大队

单位基本情况：怀化市鹤城区城市管理和行政执法局城南执法大队（以下简称区城南执法大队）属怀化市鹤城区城市管理和综合执法局的派出机构。人员配备情况，目前：大队长1人、副大队长2人。6个中队（分别是杨村中队含协管8人、蒲天垅中队含协管8人、红星中队含协管9人、夜市中队5人、两违中队5人、机动中队3人）。

工作职能职责：主要负责城南辖区范围内城市管理相对集中行政处罚权的工作；行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；行使临时占用城市道路和城区公共场地的行政许可等。

安全生产履职情况：经查，对辖区定期开展安全生产监督检

查，有检查记录、照片等；开展了领导带队检查工作，有检查照片。2024 年 4 月 13 日，执法人员巡查发现陌爱乐酒吧门头广告牌施工作业未进行报备，对其开展执法，口头要求其整改，有整改照片，但未下达执法文书[7]。

（三）怀化市鹤城区城南街道办事处

单位基本情况：怀化市鹤城区城南街道办事处（以下简称城南街道办事处）为正科级区政府下级政府部门。目前，在职在岗在编人数共 85 人。内设机构:党政办公室（行政审。批办公室）、党建办公室、经济发展办公室（乡镇及涉农街道加挂农业农村工作办公室、扶贫开发办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态办公室等机构。

工作职能职责：按照职责对本区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，对负有管理责任的公共设施组织事故隐患排查，落实整治措施；及时向上级人民政府和有关部门报告本区域内的非法生产经营情况、严重安全生产违法行为和重大事故隐患；协助上级人民政府和有关部门或者受其委托查处本区域内的非法生产经营行为、处置发生在本区域内的生产安全事故等。

安全生产履职情况：经查，较好地贯彻落实了区委、区政府的决策部署以及区安委会安全生产工作会议精神；建立了安全生产“党政同责、一岗双责”制度，有安全生产工作职责分工文件；

[7]2024 年 4 月 13 日，区城南执法大队杨村中队副中队长易*带领执法人员杨**、向**开展日常市容巡查时，发现锦绣五溪陌爱乐酒吧 1 楼门头广告牌施工作业未进行报备，要求（口头要求，未下达执法文书）施工人员立即停止施工，将脚手架自行拆除，并要求现场施工人员联系陌爱乐酒吧老板进行报备，取得手续后再进行施工。现场施工人员自行拆除了脚手架，脚手架拆除完毕后，执法人员进行了拍照取证留底。约两个小时左右，执法人员巡查再次经过该路段时，未发现有施工迹象，与当时拆除拍照留底的现场一致。

把安全生产工作纳入了党工委重要议事日程，将安全生产工作与业务工作同时进行了安排部署，有相关会议记录；组织开展了对本辖区重点企业的安全生产监督检查，有相关检查台账资料；2023年下发了《关于开展领导干部带队检查安全生产工作的通知》（城南委发〔2023〕12号），根据此文件持续开展领导干部带队检查安全生产工作，至今每月至少有1次领导干部带队检查安全生产工作照片。陌爱乐酒吧所属奥林社区，该社区于2024年2月对陌爱乐酒吧进行了安全生产（消防）监督检查，有检查照片。

四、事故原因

（一）直接原因

作业人员李**（死者）安全意识不足，对现场作业安全风险辨识不到位，作业前未确认停电，未对低压线路采取验电、挂设接地线等安全措施[8]，带电开展低压搭火作业，且作业时未戴绝缘手套，盲目冒险作业导致触电事故发生。

（二）间接原因

安全管理混乱。一是监护不到位。在进行接电作业时，未设置专职安全监护人进行作业监护[9]，导致作业人员违反操作规程的行为，没有及时发现、制止、纠正。二是劳动防护不到位。李

[8] Q/GDW10799.8-2023《电力安全工作规程-配电部分》： 6.2.7 低压配电线路和设备检修，应断开所有可能来电的电源（包括解开电源侧和用户侧连接）。
6.3.8 低压配电线路和设备停电后，检修前，应在与停电检修部位或与表计电气上直接相连的可验电部位验电。
[9] Q/GDW10799.8-2023《电力安全工作规程-配电部分》：5.5.1 工作分责人、专责监护人应始终在工作现场。5.5.2 检修人员不宜单独进入或滞留在配电室、开关站等带电设备区域内。

**在作业时未正确佩戴和使用劳动防护用品[10]（穿T恤施工作业），未能起到保护作用。三是在交叉作业期间，安全管理不到位。陌爱乐酒吧四楼室内装修与一楼广告门头安装施工期间，双方未进行有效沟通、协调，盲目作业[11]。



酒吧吧台处



一楼电梯楼间墙面招牌



工作人员打开酒吧吧台开关

[10]《安全生产法》五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[11] 现场勘查时发现，在事发现场（广告牌隔板与建筑墙体之间的间隙内）有两组低压电线路（酒吧原已接好的），一组是用来连接一楼门头招牌的线路，一组是用来连接一楼电梯楼间墙面招牌的线路，一楼门头招牌的线路是连接在酒吧低压配电箱的开关上，而一楼电梯楼间墙面招牌的线路是连接在酒吧吧台墙面开关上（开关没有标识）。

而事发当天，因酒吧（四楼）室内装修工作需要，14点12分，酒吧工作人员张*将酒吧吧台墙面所有开关打开，因此一楼电梯楼间墙面招牌的线路此时已通电。而在一楼作业的施工方在接电作业前，未安排专人核查，技术交底，也未与酒吧进行有效的沟通确认（经了解，施工方与酒吧在施工期间，双方只是口头进行过线路的确认，并未进入作业现场（接电区域）对线路进行核查确认），导致李**盲目作业（将一楼电梯楼间墙面招牌线路当做一楼电梯楼间墙面招牌的的线路），发生事故。



酒吧四楼配电箱



一楼门头招牌接线空气开关



一楼门头招牌电线



李**误剪的一楼电梯楼间端面招牌电线



事后一楼电梯楼间面招牌电线切断的地方重新连接



一楼电梯楼间墙面招牌　　工作人员打开酒吧吧台开关

五、事故涉及有关单位存在的主要问题及责任

（一）事故发生单位

1.天庆文化传媒公司。聘请未取得特种作业操作证的人员从事特种(低压电工）作业，违反了《安全生产法》第三十条第一款[12]的规定；对聘请的作业人员未开展安全教育培训，未能保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全操作规程上岗作业，违反了《安全生产法》第二十八条第一款[13]的规定；在进行危险作业（接电）时，无安全监护人员进行监护，导致作业人员违反操作规程的行为，没有及时发现、制止、纠正，违反了《安

[12]《安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。…

[13]《安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。…

全生产法》第四十三条[14]的规定；未给从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，违反了《安全生产法》第四十五条[15]的规定。

2.陌爱乐酒吧。作为门头招牌项目发包单位，未认真履行安全生产管理责任，与承包单位未签定专门的安全管理协议，在承包合同中也没有约定各自安全生产管理职责，只是在合同里提到由乙方负责施工人员的人身安全，对安全生产工作未统一协调、管理，违反了《安全生产法》第四十九条第二款[16]的规定；在酒吧四楼室内装修和一楼酒吧门头广告安装同时作业（交叉作业）期间，双方未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，违反了《安全生产法》第四十八条[17]的规定。

（二）有关部门

1.区城南执法大队。履行监管职责不到位，执法人员在对陌爱乐酒吧门头广告牌施工进行巡查时，执法程序不规范，对巡查中已发现的问题，虽然口头要求其整改（无书面记录），但未下

[14]《安全生产法》：四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[15]《安全生产法》：第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[16]《安全生产法》第四十九条：…… 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[17]《安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

达统一格式的行政执法文书，违反了《中华人民共和国住房和城乡建设部令》（第34号）第二条[18]、第三十二条[19]规定。

2.区城管执法局。履行行业监管职责不到位。根据2019年怀化市政府2号令《怀化市户外广告和招牌设置办法》第三条[20]、第五条[21]和《怀化市人民政府专题会议纪要》（〔2023〕年第11次）第五点[22]，明确了门店招牌管理职能职责。作为行政主管部门，未梳理监管职责，未厘清职责边界，致使处于商业综合体内临街面部分门头招牌、广告处于监管盲区；对区城南执法大队在执法过程中存在执法程序不规范问题，失察失管。

（三）地方政府

城南街道办事处。履行属地管理职责不到位，日常监督检查

---

[18]《中华人民共和国住房和城乡建设部令》第34号 第二条：城市、县人民政府所在地镇建成区内的城市管理执法活动以及执法监督活动，适用本办法。

本办法所称城市管理执法，是指城市管理执法主管部门在城市管理领域根据法律法规规章规定履行行政处罚、行政强制等行政执法职责和行为。

[19]《中华人民共和国住房和城乡建设部令》第34号 第三十二条：城市管理执法主管部门开展执法活动，应当使用统一格式的行政执法文书。

[20]《怀化市户外广告和招牌设置办法》 第三条：本办法所称户外广告设置包括以下情形：

（一）利用户外场地、建（构）筑物、市政设施设置展示牌、霓虹灯、发光字体、电子显示屏、电子翻板装置、灯箱、广告栏、宣传栏、实物模型等广告设施的；

（二）利用建（构）筑物、车体、水上漂浮物、升空器具、充气物、亭体、工地围墙（挡）、模型等绘制、张贴、悬挂、投影、显示广告的；

（三）其他设置户外广告的情形。

本办法所称招牌设置，是指在经营（办公）地建（构）筑物及其附属设施或者合法用地范围内的场地上，设置用于表示名称、字号、商号的标牌、标志、灯箱、霓虹灯、字体符号等的行为。

[21]《怀化市户外广告和招牌设置办法》第五条：市、县（市）城市管理行政主管部门负责本级城市规划区内户外广告和招牌设置的监督管理工作。

其他有关部门应当按照各自职责，做好户外广告和招牌设置管理的相关工作。

[22]《怀化市人民政府专题会议纪要》〔2023〕年第11次 **五、关于进一步明确市本级与鹤城区户外广告、标识标牌管理范围。**…… 2.由鹤城区城管执法局负责门店招牌、导示牌、路名牌、牌匾标识、城市“牛皮癣”、横（条）幅、宣传单、充气广告、飞行器等以及市城管执法局职责范围之外的户外广告和标识标牌的管理及执法工作。

工作不深不细，未能及时发现陌爱乐酒吧门头广告牌施工中存在的问题；对区城南执法大队在执法过程中存在执法程序不规范问题，督促指导不到位。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据调查的情况，对怀化市鹤城区湖南天庆文化传媒有限公司“4•14”一般触电事故的责任单位、责任人员的处理提出如下建议：

（一）建议免于追究责任人员

李**，男，陌爱乐酒吧门头招牌施工作业人员。未经培训取得特种作业操作资格证书上岗作业；作业前未对低压线路采取并确认停电、验电、挂设接地线等安全措施，带电开展低压搭火作业，且作业时未戴绝缘手套，导致触电事故
发生。对事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究相关责任。

（二）追责问责处理建议

1. 易*，男，中共党员，区城南执法大队杨村中队副中队长，负责辖区（湖天南路以东、刘塘路以北、天星东路以南、锦绣五溪）市容市貌、城市运行安全排查等工作。在对爱陌乐酒吧门头广告牌施工进行巡查时，执法程序不规范，对巡查中已发现的问题，虽然口头已要求其整改（无书面记录），但未按照《中华人民共和国住房和城乡建设部令》（第34号）相关规定下达统一格式的执法文书，负有直接监管责任。依据《中华人民共和国监察

法》等法律法规有关规定，建议由区纪委监委给予诫勉谈话处理。

2. 李**，男，中共党员，区城南执法大队副大队长， 分管两违整治、卫片执法、重点项目推进、绩效考核、市长热线12345、财务、办公室、信访、装饰装修等工作，联系两违中队，暂代管市容杨村中队（因分管市容的副大队长调走还未配到位）。对执法人员在开展巡查执法过程中对已发现的问题，未按规定下达执法文书的行为（执法人员口头已要求施工单位整改），负有直接领导责任。依据《中华人民共和国监察法》等法律法规有关规定，建议由区纪委监委给予责令检查处理。

3. 王*，男，中共党员，区城南执法大队大队长，全面负责大队日常工作。对执法人员在开展巡查执法过程中对已发现的问题，未按规定下达执法文书的行为（执法人员口头已要求施工单位整改），负有主要领导责任。依据《中华人民共和国监察法》等法律法规有关规定，建议由区纪委监委给予责令检查处理。

4. 潘**，男，中共党员，城南街道办事处党工委委员、武装部长，分管城建、“两违”整治、城市管理、医保、社保、财务等工作，负责联系区城南执法大队。履行属地管理职责不力，作为辖区城市管理工作分管负责人，对日常监督检查中未能及时发现陌爱乐酒吧门头广告牌施工中存在的问题；对区城南执法大队在执法过程中存在执法程序不规范问题，负有重要领导责。依据《中华人民共和国监察法》等法律法规有关规定，建议由区纪委监委给予批评教育处理。

（三）行政处罚建议

1.天庆文化传媒公司（主要负责人：黄**），对事故发生负有主要责任，建议区应急管理局依据《安全生产法》等有关规定，依法予以行政处罚。

2.陌爱乐酒吧（经营者：雷**），对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《安全生产法》等有关规定，依法予以行政处罚。

（四）其他处理建议

1.陌爱乐酒吧执行董事杨**、店长郭**、副店长张**，未认真履行安全生产管理职责，对本单位安全生产工作督促检查不力，未及时发现、消除安全生产隐患。建议由城南办事处督促陌爱乐酒吧按照单位内部管理规定对杨**、郭**、张**予以处理。

2.天庆文化传媒公司门头广告牌安装负责施工人员冯**，在明知李**未取得特种作业操作资格证（低压电工）进行接电作业，未加以阻止，也未向在现场单位负责人黄**报告，负有一定的责任[23]。建议由天庆文化传媒公司按照单位内部管理规定对冯**予以处理。

3.天庆文化传媒公司的注册地点发生变动（异常），建议由区市场监督管理局核查是否存在违法违规行为，并依法处理。

4.区城管执法局，履行行业监管职责不到位，建议向区委、

[23]《安全生产法》第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

区政府作出深刻检查，区安委办对其主要负责人进行约谈。同时，区城南执法大队向区城管执法局作出深刻检查，区城管执法局对区城南执法大队主要负责人进行约谈。

5. 城南街道办事处，履行属地管理职责不到位，建议向区委、区政府作出深刻检查，区安委办对其主要负责人进行约谈。

七、事故主要教训

该起事故暴露出事故相关单位安全管理不到位，从业人员安全生产意识淡薄，安全生产监管存在盲区、漏洞等问题，给我们敲响了警钟，需要时刻保持警觉，加强监管力度，以“时时放心不下”的责任感扎实做好安全生产工作。

1. 事故单位安全生产管理、安全检查、安全生产培训教育不到位，未及时发现存在的问题并消除；在交叉作业期间，各方未进行有效沟通、协调，导致从业人员盲目作业。

2. 从业人员安全生产意识淡薄，未严格遵守相关操作规程和安全管理规定，造成事故发生。

3. 相关单位未认真履行安全监管职责。在安全生产监管方面，行业部门之间相互扯皮、推诿，造成小微生产经营单位安全生产监管存在盲区、漏洞[24]。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，防止类似事故发生，结合行业领域存

[24]据天庆文化传媒公司负责人黄**说，没有相关部门对其单位进行过安全生产检查，也不知道监管（主管）部门是哪个部门。对陌爱乐酒吧的监管也存在一定的问题，据了解该酒吧日常有多个部门前去检查，但一提到安全生产监管，部门之间就推诿、扯皮，怕担责任，使酒吧安全生产监管处于盲区。

在的问题，提出如下整改和防范措施建议：

1.进一步落实企业安全生产主体责任。事故相关单位要建立健全本单位的安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保证安全生产资金的投入，督促、检查安全生产工作，认真吸取事故教训，举一反三，切实开展安全生产隐患排查治理和安全风险管控，确保企业安全生产。加强从业人员安全教育培训，要根据本单位安全生产状况、岗位特点有针对性地开展安全生产教育和培训工作，保证教育和培训质量，开展经常性安全警示教育，教育、督促从业人员严格遵守安全生产制度和岗位操作规程，提高从业人员安全意识。

2.做好事故警示教育及安全监管工作。相关部门和属地街道要督促各生产经营单位举一反三，自省自警，吸取事故教训，强化施工作业管理，加强作业现场的隐患排查治理和安全管理，杜绝违章现象的出现，坚决防止类似事故的发生；要充分利用各种媒体，广泛开展安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产意识、提升企业安全生产水平，增强安全防范能力。同时，相关部门只有把责任厘清、把体系建立，各司其职，部门、属地齐抓共管才能实现我区安全生产形势平稳好转。

九、附件（略）

1.事故调查组成员名单；

2.技术调查报告；

3. 管理调查报告；

4. 现场勘验报告；

5. 死者基本情况及死亡证明；

6. 死亡赔偿收据；

7. 相关单位资料。